

עין משפט
גד מצוה

יג א טושי"ע י"ד סימן רח סעיף טז:
יד ב מיי פ"ט מהלכות גזרים הלכה א סוג לאין רמב טוש"ע י"ד סימן רח סעיף ב:

מוסף רש"י

חייב, מלקות, כ"י יהודה מוקמינן לא בפקד אמרו לו כפריותו (יג:) דקאלמי חסס על שאר משכרין כחארה דלא תשת (כפריות מה): ונכסין עסקינן (סנהדרין טא.) כתיב ישמחו. ויין שמח כלל חנוט (סהל"ס קד) בש"ן דמשמע לשון שומם, שמשמחה ונטול חממת לגו, וקרינן ישמח. לשון שמחה, זבה. כלומר אם זכה וידע להאיר בעלמו מלשונות יומר מדי, משמחו. שמפקח את הלל (סנהדרין יט.) כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. מקיס סיכה למתה (שבת יט).

רבינו חננאל

אמר רבא חמרא ורחמי פקחין. אכילה ושתיה מנא לן דאיקרי ענוי, שנאמר עניתי בצום נפשי. רחיצה וסיכה מנא לן דאיקרי ענוי שנאמר לחם חמדות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי וגו', וכתיב מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתבונן וגו'. ודייק רב אשי מדכתיב וסוך לא סכתי, כל סיכה, בין סיכת מים שהיא רחיצה, בין סיכת שמן, אחד זה ואחד זה לא סכתי. מאי ואני באמי בדברין, דכתיב ושבעים איש מוקיני בית ישראל ויאניוהו בן שפן וגו'

תום' ישנים

אחיא שבר שבר מנייהו וא"ת למאן דמתיירא דבילה קעילית וזכל כנכנס למקדש, ולמקדש לא יליף שזכ דשכר מתייר. מנא ליה דשתיא בכלל אכילה. ולענין מדר (נפקא לן ממשמט) ואו שבעתה מי קיימא לן דשתיא בכלל אכילה? כפי"ג דשבעות (כג. בן. י"ל דמסכרה נפקא לן דלאמרינן כפי"ג דשבעות [סס] דלמר (דף יז.) גזי הענקה וי"ל דהתם לאו בשניין וסכר ובצקר ובזאן קא דרש אלף מיתורין דבית"ן דהוא מלי למיכתב יין וסכר צקר וזאן והשתא ניחא בשמעתא דככלל שכר דקרא לא הוי דבילה קעילית וא"ת ולמה לי לרצויי התם דבילה קעילית תיפוק ליה מענין הפרט דהוי פרי מפרי וגידולי קרקע וי"ל דשמא אינה ראויה לאכילה ולא חשיבא פרי כולי האי וא"ת הכא דפריך ואימא דבילה קעילית לישי מיין אגב קנקנו (דאינה) דנקחת נפקא כדאיתא כפי' בכל מערבין דומיא דיין אגב קנקנו כדמשמע התם דכל הך דמרבינן מדרש' דבית"ן אינה נקחת דעינייהו אלא בהצלעה והכי פריך ואימא דשכר גופיה מיייר דבבילה קעילית ומהיה נקחת בפני ענמה בלא דבילה? אמאי לא גמרינן דשתיא בכלל אכילה מדכתיב בשכר ודרשנין מייניה תמד יין אגב קנקנו וצקר אגב עורו וזאן אגב גיזומיו לא שייך זהו אכילה ואס תאמר כי גמרינן שכר שכר מנייר דשכר חמרא הוא מנלן דשתיא בכלל אכילה היא דילמא ציין קרוש הכא משניר להכי כתב ואכלת וכי האי גוונא פריך צפרק קמא דסוכה (דף יג.) צגמ' דזה הכלל וכי יש לומר דילמא לא חזי לאכילה אלא שורין אותו צמים ושותין ועוד מאי קמ"ל קרא ועוד דגמרינן מנייר מה התם בכל מיני יין אסור דכתיב מכל אשר יעשה מגנפן וגו' אף שכר דהכא: **ובזגלן** דחשיבא עליה בעיניו דבתיב **אל תירא דניאץ וגו'**, ואין

גמר שבר שבר מנייר. ואס תאמר לרבי יהודה דלא יליף גזירה

שהו בצרייתא פרק אמרו לו דשתיא ככלל אכילה יש לומר מסכרא כדאמרינן כפי"ג דשבעות (דף כג:) איבעית אימא קרא איבעית כדאמרי אינשי תא ונטעום מידי

ואולי ואכלי ושתו אי"נ נראה לי נהי דלגבי ביאת מקדש לא יליף שכר הכר מנייר לחייב אפי' בשאר משכרין שזכר גזי מעשר שני הוה יליף גזירה שהו דהתם טעמא רבה איכא דלא יליף משום דשמוי יין גנאי הוא ליכנס ודס אין עושין כן כ"ש לפני מלך מלכי המלכים הקצ"ה וכיון דטעמא מש"ה הוא מה לי יין מה לי שאר משכרין דכל דהא הכא אליבא דמ"ד אכל דבילה קעילית ונכנס למקדש חייב דהיינו רבי יהודה מסקינן גמר שכר שכר מנייר אלמא דמודה רבי יהודה הכא כדפרי' וניחא נמי הא דקשה אדגמרת מנייר נגמר ממקדש אפילו שאר משכרין אלא ודאי לא גמרינן מקדש מעלמא ולא דעלמא גמרינן מינה דטעמא דהתם הוי כדפרי' וזה לא שייך דעלמא? ואס תאמר דהשתא מסקינן הכא דבבילה קעילית אין נקחת ככסף מעשר וצפרק בכל מערבין (עירובין דף ס:) לא משמע הכי דדרשנין ציין לרבות שלוקחין יין אגב קנקנו בשכר מלמד שלוקחין תמד משהחמין ומפרש התם דלריכי דאי כתב רחמנא בשכר ה"א דבילה קעילית (ועלמא יין ע"ג קנקנו וכ"ש דבילה קעילית) ואייתר לן בשכר לתמד משהחמין וע"ק מנלן התם למידרש כל הני דרשות ציין שלוקחין יין אגב קנקנו בשכר לתמד משהחמין בצקר ע"ג עורו צאן ע"ג גיזומיו ופרי' לריכי למידרש מינייהו כללי וספרי לכל הפחות תרמי מינייהו לריכי חד בעלי חיים וחד שאינן בעלי חיים דאי כתב רחמנא יין וסכר ה"א גידולי קרקע ממס דווקא ואי כתב רחמנא בצקר ובזאן ה"א בעלי חיים אין שאין בעלי חיים לא כדאמרינן צפרק קמא דקדושין (דף יז.) גזי הענקה וי"ל דהתם לאו בשניין וסכר ובצקר ובזאן קא דרש אלף מיתורין דבית"ן דהוא מלי למיכתב יין וסכר צקר וזאן והשתא ניחא בשמעתא דככלל שכר דקרא לא

הוי דבילה קעילית וא"ת ולמה לי לרצויי התם דבילה קעילית תיפוק ליה מענין הפרט דהוי פרי מפרי וגידולי קרקע וי"ל דשמא אינה ראויה לאכילה ולא חשיבא פרי כולי האי וא"ת הכא דפריך ואימא דבילה קעילית לישי מיין אגב קנקנו (דאינה) דנקחת נפקא כדאיתא כפי' בכל מערבין דומיא דיין אגב קנקנו כדמשמע התם דכל הך דמרבינן מדרש' דבית"ן אינה נקחת דעינייהו אלא בהצלעה והכי פריך ואימא דשכר גופיה מיייר דבבילה קעילית ומהיה נקחת בפני ענמה בלא דבילה? אמאי לא גמרינן דשתיא בכלל אכילה מדכתיב בשכר ודרשנין מייניה תמד יין אגב קנקנו וצקר אגב עורו וזאן אגב גיזומיו לא שייך זהו אכילה ואס תאמר כי גמרינן שכר שכר מנייר דשכר חמרא הוא מנלן דשתיא בכלל אכילה היא דילמא ציין קרוש הכא משניר להכי כתב ואכלת וכי האי גוונא פריך צפרק קמא דסוכה (דף יג.) צגמ' דזה הכלל וכי יש לומר דילמא לא חזי לאכילה אלא שורין אותו צמים ושותין ועוד מאי קמ"ל קרא ועוד דגמרינן מנייר מה התם בכל מיני יין אסור דכתיב מכל אשר יעשה מגנפן וגו' אף שכר דהכא: **ובזגלן** דחשיבא עליה בעיניו דבתיב **אל תירא דניאץ וגו'**, ואין

מופנה

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

חייב. משום שכר אל תשת (ויקרא י: אף כאן יין. וציין אין שכרות אלא בשמינימו: **אסור בכל מיני מסיקה**. בפירות חדשים בתפוחים בענבים: **ומותר ציין**. בן ארבעים י: **ותירוש ינוצב** **בטולת**. זה יין טוב שהוא משכר את האדם לגלות סמרי לכו האטומים כבתולה:

הנא מן הסירוש. מן הענבים והכי קאמר קרא הענבים יוצאו לכו דבר אפרו. וכל יקצ שבמקרא הוא הצור שלפני הגת ושס אין הענבים נמונים אלא היין: **דבר הנא מסירוש וגו'**. והכי קאמר קרא ענבים יהיו לך המפריצים יקצין ציין ולעולם אין היין נקרא תירוש אלא הענבים: **והסנאי יין וסירוש יקח לב**. ואכילת ענבים אינה משכרת: **הלך אחר לשון צני אדם**. ואין דרכן לקרות את היין תירוש לכן מותר ציין: **שמיא יללג**. ע"י אין רצ הניאוף ופורענות צאה לעולם. יין לשון תאנייה ויללג: **וכה**. לשמות לפי מדה: **נעש ראש**. שמפקח לכו בחכמה: **כסוי ישמח**. בש"ן לשון שמחה וקרינן יין ישמח לשון שמחה: **פקחין**. פקחוני עשאוני פקח: **דחיטי דכייסא**. חטיס נאות ונקיות כדממרגנימא את בגדי עשו הסמודות (בראשית כז) **דכייסא: דומיא דשמן**. מים צקרכו דכתיבי צקרא דומיא דכשמן דענמותיו מה שמן במצוח מים צקרכו ונצלע דענמותיו אף על ידי רחילה: **שפיה כשפיה**. אלמא מים דקרא שפיה הוא ושמן הוא דליף ממים ואת ילפת מים משמן: **אלא אמר רב אשי רחישא מגופיה דקרא**. דדניאל דגזי סיכה נפקא לן מרביצויא דלישנא וסוך לא סכתי ומלי למכתב ולא סכתי: **ואני צאפי דצדריך**. סיפיה דההוא קרא דלעיל אל תירא דניאל וגו' ואני צאמי דצדריך נכנסתי למוך הפגרוג דצדילן: **מאי ואני צאמי**. מתי נגרש ממוכו שהורן ליכנס: **לבוש**

ליה דכתיב וסוך לא סכתי מאי ואני באמי דברברך היינו דכתיב יושבעים איש מוקני [בית] ישראל ויאניוהו בן שפן עומד בתוכם עומדים לפניהם ואיש מקמרתו בידו ועתר ענן הקמורת עולה^י וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אותי רוח בין הארץ ובין השמים ותבא אותי ירושלימה במראות אלהים אל פתח שערי הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הדקאהה הפוכה: יחזקאל ח ג

מסורת הש"ס

א) ובכריתות איתא לוקאן, ב) מדרש ל: ושי"ג, ג) סנהדרין ע, ד) י"ל רבא רמי ביא כהנסדרין סס, ה) גם זה שס: והוריות ג: י, ו) רש"א, ז) שבת פו, ח) נדה לג, ט) י"ל ובמי וישלח כו^י, י) כדאיתא ברכות כ, נדה ט, ין בן מי יוס שנתפס וכו', ס) ונכשונות כה. מילתו עוד ע"פ ירושלמי,

תורה אור השלם

- מין וְשָׁכַר יֵיזֵר חֲמִין יין וְחֲמִין שְׁכָר לֹא יִשְׁתָּה וְכָל מִשְׁרֵת עֲבִיבִים לֹא יִשְׁתָּה וְעֲבִיבִים לְחִים וְיִבְשִׁים לֹא יֵאָכֵל: במדבר ו ג
- כי מה טובה ומה יפיו דגן בחורין ותיירוש ינובב בתולות: זכריה ט יז
- וְיִקְלָאוּ אֲפִסְבִּין שְׂבַע וְתִירֹשׁ יִקְבֵּי יִפְרָא: משלי ג י
- זִנוּת וַיֵּין וְתִירֹשׁ יִקָּח: הושע ד יא
- וַיֵּתֶן לָךְ הָאֱלֹהִים מִטֵּל הַשָּׁמַיִם וּמִיַּמֵּי הָאָרֶץ וְרֵב דָּגָן וְתִירֹשׁ: בראשית כו כח
- וַיֵּין יִשְׁמַח לִבִּי אֲנֹשׁ לְהִדְחִיל פָּנַי מִשִּׁמְן וְלָחֵם לִבִּי אֲנֹשׁ יִקְעֵד: תהלים קד טו

- תהלים קד טו
- וַיֵּאמֶר אֱלִי אֵל תִּירָא דְנִיָּאל בִּי מִן הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר נָתַתְּ אֶת לִבְךָ לְהִבֵּן וּלְהַתְעוֹת לִפְנֵי אֱלֹהֶיךָ שְׂמַעְתָּ דְּרִירָךְ וְאֲנִי בִּאֲמִי בְּדִירָךְ: דניאל י ב
- וַיִּלְשָׁב קִלְקֵל בְּמִדוֹ וּתְבֹא כְּמִים בְּקִרְבוֹ וּבִשְׁמֵן בַּעֲצוּמוֹתָיו: תהלים קט יח
- וְשָׁבַעִים אִישׁ מוֹקֵינִי בֵּית יִשְׂרָאֵל וַיִּזְאָזְרוּ בִּי שָׁפָן עֹמֵד בְּחוּבֹכַם עֹמְדִים לִפְנֵיהֶם וְאִישׁ מִקְטָרְתּוֹ בִּידּוֹ וְעֵתֶר עֲנַן הִקְטִיר וְעֵלָה: יחזקאל ח יא
- וַיִּשְׁלַח תְּבִנִית יָד וַיִּקְחֵנִי בְּצִיצַת רֹאשִׁי וַתִּשָּׂא אֹתִי רֹחַ בֵּין הָאָרֶץ וּבֵין הַשָּׁמַיִם וּתְבֹא אֹתִי יְרוּשָׁלַיִם בְּמִרְאֹת אֱלֹהִים אֶל פֶּתַח שַׁעַר הַפְּנִימִית הַפּוֹנֶה צָפוֹנָה אֲשֶׁר שָׁם מוֹשֵׁב סָמֶל הַדְּקָאָהּ הַפּוֹכָה: יחזקאל ח ג

תום' ישנים (המשך)

לגוס דרשה בעלמא. מ"ר. וא"ת למה לי ג"ש בשכר שכר לרבות יין דשתיא בכלל אכילה, תיפוק ליה ממרביתת התם תמד משהחמין. י"ל דהייט ע"י אגניזון. וא"ת אמאי הוה נריך קרא לדבילה קעילית ויתר מכל שאר פירות דנפקא לן בשניין וסכר וצקר אגב עורו וזאן אגב גיזומיו מכלל ופרט פרי מפרי וגדולי קרקע. ושמא אין לאויות לאכילה לגמרי. ואי נמי אין לאויות אלא ע"י תעובות פריך ואימא דבילה קעילית לא אשמועינן קרא שום חיזוק. י"ל דא"ש (ולף ליה) לענין מעשר שני, ולא ימי' לאשוקי מהך כיימא, אלא ש"מ לא יליף לה

בלא כח מוקסו ציין דלא גמר לה בחד דוכתא. ואין נראה לדחות דשכר דמיור ומקדש לא יליפין אלא שכר דמעשר מפני ד[הוי מופנה מלך אחר אל] ר' שמעון דאית ליה ד[שכר דמיור הוי מופנה, א"י (לא) הוה ליה למילף (מן) מקדש (ו)שכר שכר ממיור, (ואי) (ואתמאן) סבר דבשאר משכרין אי נכנס למקדש חייב דמכל מוקס חוקשי אמאי ילפי שכר שכר דמעשר ממיור, ינלף שכר שכר דמעשר (דמפני) (דמופנה) משכר ממקדש. על כן (אין לנו) (נריך לומר כן)ראשון. י"ף שבר שבר מנייר. מימה לרבות דהא בעירובין צפרק בכל מערבין [כ, א] מניא בן גג אומר ותמה הכסף ר' וקאמר התם דלריכי דאי כתב רחמנא שכר הוה אמיתא דבילה קעילית אכל יין אגב קנקנו אמא לא כתב רחמנא ציין, (ומדרש) [למדרש] מיניה ציין אגב קנקן וכ"ש דבילה קעילית ואייתר ליה בשכר לתמד משהחמין, משמע מה אי לאו יתור דציין הוה אמיתא תמי' שכר דבילה קעילית והכי מתי' למימר הכי הוי ילפינן שכר שכר מנייר, דזוחק הוה לדחות דילמא איתא למאן דלמר דמי' בשאר משכרין כנכנס למקדש וליה ליה שכר שכר מנייר, ועוד קשה לרבי' (דדריש) התם מצבצב דללוקחן צבר אגב עורו [וס'] והא אילערין כלל ופרט דדרשנין התם מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע כו', ועוד דמי' פרטי נריך לכל הפחות אי כתב צקר וזאן הוה אמיתא בעלי חיים ואי, ואי כתב יין וסכר הוה אמיתא גידולי קרקע, כדאמרינן בקידושין יז, [א] ביהענקה דאי כתב רחמנא צקר וזאן הוה אמיתא בעלי חיים ואי כתב רחמנא גורן ויקב כו'. ואומר רבי' דמיתורא דבית"ן דרש התם אגב קנקן וזאן ויין וסכר לגופיה לריכי לדרשא אחרינא (ולפטרין) [ולפטרין] דעירובין, ולהכי מוקמינן ליתורא דבית"ם דבשכר לדבילה קעילית, אכל (שאר) [שכר] שכר גופיה וליפין מנייר. מ"ר. מיזה מימה (למר) [לרבינן] אמאי אילערין קרא לדבילה קעילית והא מכל קין קין אגב קנקנו נפקא. י"ל דמ"מ אש"ס שלא היה משמיע חידוש אי דבבילה קעילית משמע, מ"מ יש לנו לומר דמשמע בכהי (ולשם דרש הכי) [ולשם דרשא] אילערין כמו פרטי דצקר וזאן (גופייהו) ויין וסכר [גופייהו] דלא אילערין סתלו [אלא]

^[1] ע"י 'בתום' דסוגיין ו'בתום' עירובין ו'שבעות דשס עינין ש"י